

Decreto 832 EXENTO

PROMULGA ENMIENDA AL PLAN REGULADOR COMUNAL ZONA ESPECIAL 2
PROYECTO HOSPITAL DE LA FLORIDA

MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA

Fecha Publicación: 30-NOV-2007 | Fecha Promulgación: 05-NOV-2007

Tipo Versión: Única De : 30-NOV-2007

Url Corta: <https://bcn.cl/3pjb4>



PROMULGA "ENMIENDA AL PLAN REGULADOR COMUNAL ZONA ESPECIAL 2" PROYECTO HOSPITAL DE LA FLORIDA

Núm. 832 exento.- La Florida, 5 de noviembre de 2007.- Vistos y considerando: El Ord. Int. N° 85, de 9 de julio de 2007, por el cual se somete al Concejo Municipal la autorización para dar inicio a la etapa de información a la comunidad del Proyecto Modificación N° 4/2007 "Enmienda al Plan Regulador Comunal para la zona especial N° 2"; el Acuerdo N° 3362, adoptado por el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria N° 327, de 11 de julio de 2007, que aprobó dar curso al inicio al proceso de información a la comunidad del mismo proyecto; el decreto exento N°541, de fecha 11 de julio de 2007, que declara aprobado el inicio de la tramitación de dicho proyecto e instruye iniciar el proceso; Certificado de la Secretaria Municipal, de fecha 17 de julio de 2006, dando cuenta del envío, con fecha 13 de julio de 2007, de 105 cartas a organizaciones territoriales legalmente constituidas, informando del inicio de este proceso, incluyendo Memoria Explicativa con las características principales de la modificación, manifestando que la Memoria Explicativa con la información detallada se encuentra a disposición de los vecinos a contar del 17 de julio, de lunes a viernes, entre las 9:00 y las 13:45 horas, en las dependencias que se especifica, e invitando a Audiencia Pública de Información para el día 23 de julio de 2007, a las 19:00 en el Auditorium Municipal; ejemplar de la invitación a dicha audiencia de julio de 2007, remitida por carta certificada; copias debidamente certificadas por la Secretaria Municipal, de publicaciones de los avisos publicados el día 14 de julio en el periódico "Las Últimas Noticias", y el 19 de julio, en el mismo medio, dando cuenta del inicio del proceso e invitando a la aludida Audiencia Pública de Información; Certificado de la Secretaria Municipal, de fecha 24 de julio de 2007, que acredita la realización de la Audiencia Pública de Información y número de asistentes; Certificado de la Secretaria Municipal, de fecha 27 de julio de 2007, dando fe de la Sesión N° 48, de 26 de julio de 2007 del Consejo Económico y Social Comunal (CESCO), especificando la asistencia; la citación al CESCO de fecha 13 de julio de 2007; copias certificadas de publicaciones efectuadas en el Diario "La Nación", el 22 y 29 de julio de 2007, indicando que la exposición pública de proyecto de Modificación se llevará a cabo desde el 30 de julio al 29 de agosto de 2007, entre las 9:00 y las 17:00 horas, de lunes a viernes y hasta las 13 horas, los sábados y domingos; Certificado de la Secretaria Municipal, de fecha 30 de agosto de 2007, dando fe de la realización de la exposición pública del proyecto de Modificación por treinta y un días, entre 30 de julio y el 29 de agosto de 2007; Memoria Explicativa y Ordenanza Local expuestas al público, visada por la Secretaria Municipal; Copia certificada por la Secretaria Municipal, de las publicaciones en el diario "La Nación" con fechas 6 y 12 de septiembre de 2007, invitando a la Audiencia Pública de Consulta, a efectuarse el 13 de septiembre de 2007, a las 17:00 horas, en el Auditorium Municipal, e informando que el período de recepción de observaciones se mantiene abierto hasta el 28 de septiembre de 2007; Certificado de fecha 14 de septiembre de 2007, de la Secretaria Municipal, dando fe de la Audiencia Pública de Consulta celebrada el 13 de septiembre de 2007, y señalando asistencia; Certificado de fecha 1 de octubre de 2007, de la Secretaria Municipal, acreditando que no se

formularon observaciones al proyecto de modificación en el plazo que venció el 28 de septiembre de 2007; Certificado de fecha 3 de octubre de 2007 de la Secretaría Municipal autenticando la reunión del CESCO realizada el 2 de octubre de 2007, en la cual se dio cuenta de la inexistencia de observaciones de los vecinos, sin que tampoco lo hiciesen los consejeros presentes; la citación del CESCO para sesión a realizarse el 2 de octubre de 2007; el Ord. N° 371 de 2007, por el cual el Municipio consulta a la Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA) Región Metropolitana, respecto de la pertinencia de ingreso del proyecto al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA); el Ord. Jur. N° 1896/2007 del Director de CONAMA Región Metropolitana, en el que se da respuesta a la consulta aludida, concluyendo que el proyecto en cuestión no debe ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental de forma obligatoria, ya que la misma no constituye un cambio de consideración al instrumento de Planificación Regulador Comunal y sólo afecta a la propiedad ubicada en calle Froilán Roa N° 6542, Rol 1248-1 de La Florida; Certificado del Ministro de Fomento Municipal, de fecha 10 de octubre de 2007 en que se transcribe el Acuerdo N° 3436 del Concejo por el cual se aprueba la modificación; el decreto alcaldicio N° 820, de fecha 26 de octubre de 2007, en el que se da cuenta de la Aprobación del Proyecto por parte del Concejo; el Plan Regulador Comunal de La Florida aprobado por resolución N° 47, de fecha 06 de diciembre de 2000, del Gobierno Regional Metropolitano, publicado en el Diario Oficial del 17 de agosto de 2001, rectificado por resolución N° 80 del 7 de noviembre de 2001, publicada en el Diario Oficial del 12 de enero de 2002; modificado por decreto N° 130 de Vivienda y Urbanismo, de fecha 30 de septiembre de 2004, publicado en el Diario Oficial de fecha 8 de noviembre de 2004; enmendado por decreto N° 393, de fecha 13 de junio de 2006, publicado en el Diario Oficial de 5 de julio de 2006 y modificado mediante decreto N° 430, del 18 de mayo de 2007, publicado en el Diario Oficial del 26 de mayo de 2007; el artículo 45, de la Ley General de Urbanismo y Construcciones y artículo 2.1.13 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones que permite al Municipio, con acuerdo del Concejo, aumentar o disminuir los coeficientes de edificación dentro de los márgenes que el texto establece; lo previsto en la ley N°19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado y en los artículos 3° letra b, 6° letra b de la ley N°18.695 y en uso de las facultades que confiere la ley N°18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades,

Decreto:

1.- Promúlgase la siguiente

"ENMIENDA AL PLAN REGULADOR COMUNAL ZONA ESPECIAL 2" PROYECTO HOSPITAL DE LA FLORIDA

"Artículo único.- Enmiéndase el Plan Regulador Comunal de La Florida, promulgado por decreto alcaldicio exento N° 430, de fecha 18 de mayo de 2007 y publicado en el Diario Oficial de 26 de mayo de 2007, en el sentido de aplicar enmiendas a la Ordenanza Local, artículo 41, "Zonas con Normas Conjuntas" en los siguientes términos:

Reemplázase en el numeral 3 Zonas Especiales "ESP", en la tabla de Condiciones de Edificación del numeral 3.2, "zona ESP-2 Terrenos Consultorio", los parámetros que se indican por los siguientes valores:

- . Coeficiente de ocupación de suelo: 0,84
- . Coeficiente de constructibilidad: 2,53
- . Altura máxima: 15,12 m"

2.- La Dirección de Comunicaciones arbitrará las medidas necesarias para la publicación del presente decreto en el Diario Oficial.

3.- Archívese la presente enmienda a la Ordenanza en el Conservador de Bienes Raíces de Santiago.

4.- Copia oficial de estos antecedentes deberá ser remitida a la Secretaría

Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo, y a la División de Desarrollo Urbano del mismo Ministerio.

5.- Las personas que sientan afectados sus derechos con la dictación de la presente resolución podrán interponer los recursos de Reposición y Reclamo de Ilegalidad ante el Alcalde, dentro de los plazos que señala la legislación vigente, sin perjuicio de su derecho a interponer los recursos que le franquea la justicia ordinaria.

Anótese, comuníquese, notifíquese, publíquese en el Diario Oficial y en la página web del municipio, manténgase una copia íntegra de este texto en la Oficina de Partes y Archivo, Sugerencias y Reclamos y hecho, archívese.- Pablo Zalaquett Said, Alcalde.- Dina Castillo González, Abogada, Secretaria Municipal.